

기관경고 및 통보

1. 제 목 : ☆☆○○병원 물리치료실 설치 지연

2. 관계기관 : ♣♣♣♣실·♠♠♠♠실

3. 내 용

가. 업무개요

☆☆■■병원은 급성기·★★센터와 연계하여 전문치료가 1차 종결된 환자의 건강유지, 회복 및 만성질환 관리를 위해 원내 부지 내에 ○○병원 건립을 추진하여, 2024.3.4. ☆☆○○병원(이하 “○○병원”이라 한다)을 ×××병상 규모로 개원하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제39조(시설 등의 공동이용)제1항에 따라 의료인은 다른 의료기관장의 동의를 받아 그 의료기관의 시설·장비 및 인력 등을 이용하여 진료할 수 있으며, 「의료법 시행규칙」 제34조(의료기관의 시설기준 및 규격)에는 의료기관의 종류별 시설기준 및 시설규격을 정하고 있습니다.

또한, 의료기관의 공동이용에 관한 유권해석 시 의료법상 물리치료실, 방사선실, 임상병리실을 공동으로 이용할 수 있으나 물리치료실과 임상병리실은 요양급여비용 산정에 있어 국민건강보험법에서 정한 별도의 시설, 인력, 장비의 기준을 충족하여야 수가를 산정할 수 있으며,

물리치료실의 경우 「건강보험요양급여비용」 제1편 제2부 행위 급여 목록·상대가치점수 및 산정지침 제7장 이학요법료에 따라 ‘해당 항목의 물리치료를 실시할 수 있는 일정한 면적의 해당 치료실과 실제 사용할 수 있는 장비를 보유하고 있는 요양기관에서 의사의 처방에 따라 상근하는 물리치료사가 실시하고 그

결과를 진료기록부에 기록한 경우에 산정한다'라고 명시되어 있습니다.

그리고, 「건강보험요양급여비용」 제3편 ○○병원 행위 급여목록 및 상대가 치점수 산정지침에 따른 필요인력 확보에 따른 별도 보상제 기준은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] ○○병원 필요인력 확보에 따른 별도 보상제 수가 산정기준

(1) 직전 분기 당해 요양기관에 약사가 상근하고, 의무기록사, 방사선사, 임상병리사, 물리치료사, 사회복지사 중 상근자가 1명 이상인 직종이 4개 이상인 경우, 일당 1,710원을 별도로 산정한다. 다만, 약사는 환자 수가 200명 미만인 경우, 약사가 주 16시간 이상 근무한 경우에도 산정할 수 있다.
(2) 필요인력의 경우, 해당 치료를 실시할 수 있는 일정한 면적의 물리치료실, 임상병리실, 방사선실을 갖추고 실제 사용할 수 있는 해당 장비를 보유하고 있는 요양기관에 한하여 산정할 수 있다.
※ ☆☆☆○병원에서는 해당 수가 산정을 위해 약사 ×명, 의무기록사 ×명, 방사선사 ×명, 물리치료사 ×명, 사회복지사 ×명 정원 반영 및 배치하여 운영 중(2024.3.~)

따라서, ○○병원은 개원 시 의료법 및 동일 시행규칙에서 정한 시설·장비를 배치하여 건강보험요양급여비용 수가를 산정하여 병원 수익에 도움이 될 수 있도록 운영하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ☆☆☆■■■병원은 ○○병원 설립 계획(☆☆■■■■○병원 설립(안) 검토 내역 수정제출 시 ○○병원 1층에 물리치료실을 배치하기로 하였으나,

2020년 2월 설계 계획단계에서 아래 [표 2]에서 관련 법 및 규정과 다르게 확인되듯이 본원 ★★센터 내 물리치료실을 활용하여 ○○병원 환자에게 물리치료를 제공하면 된다는 잘못된 원내 의사결정을 통한 판단하에 충분한 법률 및 관련 규정 검토 없이 ○○병원 설계 도면상 물리치료실을 배치하지 않았습니다.

[표 2] ☆☆○○병원 물리치료실 설치 관련 진행 사항

일 자	진 행 사 항
2019.01.16.	☆☆○○병원 건립 계획 초기 설계 도면 上 지상 x층에 물리치료실 배치·운영
2019.06.25.	○○병원 증축공사 설계용역 일반 설계 공모 공고
2019.08.	설계공모 심사 및 낙찰자 선정
2019.10.10.	○○병원 증축공사 설계 용역 계약 체결
2019.10.28.	○○병원 설계용역 착수설명 개최 및 계획 설계 시행 -前 병원장 ○○병원에 물리치료실 설치하지 않고 ★★센터 물리치료실 활용 -○○부(시설) 물리치료실 설치 유무에 대해 건축사무소 유선 질의 → 물리치료실을 미설치 해도 된다는 유선 안내 받음. ※ 의료법 시행규칙 上 종합병원 이상 의료기관만 물리치료실 필수 설치
2019.11.21.	계획(안) 결정 회의 -○○병원 內 물리치료실 시설 배치 제외하기로 함 -본원 ★★센터를 활용하여 ○○병원 환자에게 물리치료 제공 하기로 함
2020.02.18.	○○병원 설계용역 계획설계 완료 보고회
2020.05.28.	○○병원 설계용역 중간설계 완료 보고회 -○○병원 도면상 재활기능 부재에 대해 질의(A부장)하였으나 아래와 같은 사유로 물리치료실 배치 곤란함을 설명 ·시설부장 : 규모적인 문제로 타 ○○병원에 있는 모든 시설 배치 곤란 ·병원장 : 재활실을 제외하지 않으면 병원 전체 이익을 줄 수 있는 직원식당과 ○○병원 xxx병상 배치 어려움 설명
2020.12.	○○병원 설계용역 설계 완료
2021.02.25.	○○병원 설계용역 실시설계 완료 보고회
2023.03.09.	○○병원 운영준비 TF팀 운영 -운영실장을 팀장으로 부서별 부장(과장) 포함* 19명 구성 *○○부장, ★★센터 기사장, 심사과장 포함 -(운영계획) 각종 인허가 사항 확인 및 성공적 개원을 위한 세부사항 점검
2023.03.15.	○○병원 운영준비 T/F팀 임명
2023.05.11.	○○병원 운영준비 2차 TF 회의 -필수인력 가산수가 산정 관련 물리치료실 공간 확보 필요 요청(30평 요청) -TF회의 결과에 따른 요청사항 검토 결과, ○○병원 지하1층, 1층, 2층 수장공사 완료에 따라 구획(설계) 변경 어려움에 물리치료실 공간 추후 확보 진행하기로 함
2023.12.11.	○○병원 완공 -사용승인 이전 구획변경이 불가능함에 따라 사용승인 이후 공사 진행 필요
2024.02.02.	○○병원 임시사용 승인
2024.03.04.	○○병원 개원 -물리치료사 x명 2024.03.01.일자 인사명령(○○병원 전보)
2024.06.28.	○○병원 사용승인(건축허가) 완료

2024.07.02.	물리치료실 구축 공사 발주 진행(2024.08.05. 공사완료) ※ 추가 공사비용 : x억원(복권기금) - 건축공사 : x,xxx만원, 소방시설 : x,xxx만원, 전가통신 : x,xxx만원
2024.7.30.	☆☆○○병원 의료기관 개설 허가사항 변경 신고 -특수진료실 : 물리치료실 1실 x병상 신규개설 신고 허가 -물리치료사(x명) 인력신고 2024.7.30. 입사 신고 -물리치료사(x명) 인력신고 2024.08.01. 입사 신고

그러나, 2023년 5월 ○○병원 TF팀은 “필요인력 확보에 따른 별도 보상제” 수가 산정을 위해선 물리치료실이 필수로 설치되어야 함을 인지하였지만, ○○병원 준공 전으로 시설 변경공사를 진행할 수 없어 ○○병원 준공 이후 2024년 7월 물리치료실 공사를 추가 진행하여 물리치료실(x병상)을 신고한 것으로 확인됩니다.

그리고, ☆☆■■■■병원에서는 ○○병원 개원일에 맞춰 물리치료사(x명)을 ○○병원으로 전환 배치했으나, 물리치료실이 설치되지 않아 병실을 방문하여 물리치료를 제공하였으며, 물리치료사가 직접 ○○병원 환자에게 물리치료를 실시하였음에도 [표 3]과 같이 2024. 3. ~ 2024. 7.까지 건강보험심사평가원(이하 “심평원”이라 한다)으로 청구하지 못한 내역이 확인되었습니다.

[표 3] 물리치료실 설치 지연에 따른 심평원 미청구 내역

○기간 : 2024.3.4.~2024.07.31.

구분	건수	금액	비고
물리치료 실시 후 미청구 (행위, 폐렴, 패혈증 환자) ('24.3.4. ~ '24.7.29.)			
○○병원 정액수가 대상 ('24.3.4. ~ '24.7.29.)			

또한, 2024년 3월 개원 시 물리치료실 시설 배치가 완료되었다면 2024년

3/4분기부터 ‘필요인력 확보에 따른 별도 보상제’ 수가를 산정할 수 있었으나 물리치료실 설치 및 신고 지연으로 2025년 1월부터 산정하게 되었으며 이로 인한 2024년 하반기 동안 발생한 운영 손실금액이 xx,xxx,xxx원*으로 확인되며,

*2024년 하반기 연인원 xx,xxx명으로 x,xxx x x,xxx원 = xx,xxx,xxx원

○○병원 건립 당시 ∇∇·■■○○병원 사례(★★센터 운영과 별개로 ○○병원 내 물리치료실 별도 설치) 검토, 타 ○○병원 운영실태 분석 및 법적 검토가 미비하여 ★★센터 운영과 별개로 ○○병원 내 물리치료실 설치 하지 않았으며, 이에 따라 추후 물리치료실 구축 추가 공사를 시행하여 복권기금 x억원을 불필요하게 사용한 것으로 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

☆☆==병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○■■■이사는

- ○○병원 물리치료실 설치지연에 따른 ○○병원 수익 손실을 초래한 ☆☆■■■병원에 「기관경고」 하시기 바라며,(기관경고)

○■■■이사는

- 향후 동일한 문제가 ■■■병원에서 발생되지 않도록 의료시설 구축·증축 시 관련 법에 위배 되지 않게 설계 진행하도록 행정적 관리장치를 마련하여 관리하시기 바랍니다.(통보)